



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los Señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez -constituido así el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN- a fin de tratar el expediente caratulado: **"LENCINA, ANDRES CONTRA ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001049/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 56 y vta., contra la resolución de fs. 45/48 vta. que, en lo que aquí interesa, hace lugar a la demanda y en su mérito condena al Estado Nacional, Ministerio de Defensa, a abonar con carácter remuneratorio los aumentos previstos en los Decs. 2769/93, 1104/05, 1126/06, 861/07, 884/0, 1053/08 y 751/09 (sus complementarios y actualizaciones) conforme las pautas vertidas por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Zanotti", con más los intereses conforme lo dispuesto en el considerando respectivo. Impone las costas en su totalidad a la demandada. Establece las

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#176651227#20170425095145874

bases para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

El recurso se concede a fs. 58, ya en esta instancia expresa agravios la demandada a fs. 61/68, y quedan los autos en estado de resolver a fs. 70 vta.

II- Que, la demandada solicita que se declare abstracta la cuestión de autos atento el dictado de los Decretos 1305/12 y 1307/12.

Seguidamente, considera agravante la inclusión del Decreto 2769/93 al haber mensual con carácter general; le agravia, asimismo, que se ordene la incorporación de las sumas previstas en los decretos por 1095/06 y 871/07, adicionales transitorios. Alega que tales sumas son particulares, y que no son percibidos por la totalidad del personal. Invoca lo resuelto por la CSJN en las causas "Zanotti", "Bovari de Díaz" y "Villegas".

Finalmente, apela la tasa de interés fijada y solicita la aplicación de la tasa pasiva. Hace reserva del caso federal.

Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que el actor, integrante del personal retirado del Ejército Argentino, ocurre a la jurisdicción, interpone demanda contra el Estado Mayor General del Ejército Argentino y/o Estado Nacional - Ministerio de Defensa y peticiona que se incorporen al concepto sueldo de sus haberes mensuales los suplementos del decreto 2769/93 y los aumentos dispuestos por los decretos 1104/05, 1994/06, 1163/07 y 871/07, 1053/08 y 751/009, así como el pago de los retroactivos e intereses correspondientes.

El a quo hizo lugar a la demanda entablada y contra dicho pronunciamiento se alza la parte demandada apelante.

IV- a) Que, en primer lugar, corresponde abordar el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

planteo relativo a que la cuestión ha devenido abstracta en virtud del dictado de los decretos 1305/12 y 1307/12.

Al respecto cabe señalar que, atento a que el objeto de la demanda no se limita a los suplementos instituidos por tales decretos, y a que en lo relativo a los mismos, no solo se reclama la declaración de su carácter remunerativo y bonificable, sino también el pago de los retroactivos correspondientes, la supresión de tales suplementos en modo alguno conlleva la sustracción de la materia debatida, por lo que debe rechazarse el planteo deducido.

b) Que la CSJN se ha pronunciado declarando el carácter particular de los suplementos creados por el decreto 2769/93 en los autos "Bovari de Díaz, Aída y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg." (Fallos 323:1048) y "Villegas, Osiris G. y otros c/ Estado Nacional -Mº de Defensa- s/ personal militar y civil de las FFAA y de seg." ("Fallos" 323:1061).

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de esa Corte que aún cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de Fallos 330:1094), corresponde hacer lugar al agravio propuesto, revocar en este punto la sentencia dictada y rechazar este aspecto de la demanda.

c) Que la cuestión relativa a los aumentos instituidos por decretos dictados a partir del año 2005 ha sido resuelta por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas "Salas, Pedro Ángel y otros c/ Estado Nacional - Ministerio de Defensa s/ Amparo" (Fallos



334:275), "Borejko, Carlos Isidoro y otros c/ E.N. - M° Interior -G.N.- dtos. 1246/05, 1126/06 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de seg." (Expte. B. 965. XLV, 12/07/2011), "Zanotti, Oscar Alberto c/ M° Defensa - Dto. 871/07 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. Z.115.XLVI, 17/04/2012, e "Ibáñez Cejas, José Benedicto y Otros c/ EN - M° de Defensa FAA - dto. 1104/05, 751/09 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.", Expte. I.120.XLVIII, 04/06/2013), donde declaró el carácter remunerativo y bonificable de los suplementos aquí analizados y estableció las pautas a las que deberán ajustarse las liquidaciones pertinentes.

De conformidad con ello y, teniendo en cuenta que es criterio de esa Corte que aun cuando ella sólo decide en los casos concretos que le son sometidos y que sus fallos no son obligatorios, siendo deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquélla mientras no expongan nuevos fundamentos (cfr. doctrina de "Fallos" 330:1094), corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar en este punto la sentencia dictada.

IV- Que, en cuanto al agravio deducido por la tasa de interés aplicable, cabe señalar que este Cuerpo se ha pronunciado -entre muchos otros- en los autos "GUERRERO, FELIPE Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO" (L.S.Civ. 2011-I-1337), declarando que este tipo de deudas devengan intereses que deben ser liquidados conforme la tasa activa promedio que publica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al intervenir en los autos citados en instancia de apelación extraordinaria (Expte G.79.XLVIII sentencia del 06/03/2014), declaró aplicable la tasa pasiva conforme la

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#176651227#20170425095145874



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

doctrina que oportunamente sentara in re "PALMIERI, LEONARDO FABIO C/ ESTADO NACIONAL S/ ORDINARIO" (Expte. P.41.XLVII, sentencia del 02/10/2012).

Conforme ello, corresponde admitir el recurso de apelación en lo que a este aspecto se refiere y declarar que las sumas adeudadas a los actores devengarán intereses conforme tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina.

VI- Que en cuanto a las costas de esta instancia, atento el resultado arribado, corresponde imponerlas en un 70% a la parte demandada y en un 30% a la actora (art. 73 del CPCCN).

VII- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 30%, de lo que oportunamente se les determine en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firme que sea -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a la primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza De Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, se revoca la sentencia dictada en lo atinente al decreto 2769/93, rechazándose la demanda en este punto, declarándose aplicable la tasa de interés pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.

Se imponen las costas de esta instancia en un 70% a la parte demandada y en un 30% a la actora (art. 73 del CPCCN).

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#176651227#20170425095145874

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la representación de la parte demandada en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza De Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Sres. Jueces de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

**ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO**

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#176651227#20170425095145874



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21001049/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 24 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, y en su mérito, revocar la sentencia dictada en lo atinente al decreto 2769/93, rechazándose la demanda en este punto y declarar aplicable la tasa de interés pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.

Imponer las costas de esta instancia en un 70% a la parte demandada y en un 30% a la actora (art. 73 del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los correspondientes a la representación de la parte demandada en un 30% de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la accionada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MÍ
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468863#176651227#20170425095145874